

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 11 (S1)

UU ITE Dasar

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	Dampak Sosial Informatika (DSI)
Tujuan Pembelajaran	Memahami dasar hukum UU ITE, mengidentifikasi pasal-pasal penting, dan menerapkan perilaku aman serta bertanggung jawab dalam bermedia digital
Materi Prasyarat	Materi hoaks & verifikasi fakta, etika dasar bermedia sosial

A. Kisah Pemantik

"Satu Postingan, Satu Hari yang Berubah"

Dito kesal kepada teman sekelasnya yang mengambil fotonya tanpa izin. Dalam kemarahan, ia menulis di media sosial: *"Pencuri! Hati-hati sama orang ini!"* disertai foto temannya. Postingan itu dilihat ratusan orang dan disebar. Keesokan harinya, guru BK memanggil Dito. Ternyata, unggahan tersebut berpotensi melanggar hukum — dan keluarga temannya mempertimbangkan pelaporan. Dito tidak tahu bahwa **ruang digital juga punya hukum**.

Pertanyaan pemantik: Mengapa perbuatan di dunia maya bisa berurusan dengan hukum, padahal kita tidak bertatap muka? Apa saja perilaku online yang menurutmu bisa melanggar aturan?

B. Dasar Hukum UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diubah dengan **UU No. 19 Tahun 2016** (memperjelas pasal-pasal yang kontroversial). Selanjutnya, **UU No. 1 Tahun 2024** kembali menyempurnakan beberapa ketentuan. Dalam pelajaran ini kita mempelajari kerangka utamanya.

Ruang lingkup:

- Berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di Indonesia.
- Termasuk perbuatan di luar negeri sepanjang **merugikan kepentingan Indonesia**.

Istilah	Arti
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Informasi Elektronik	Data digital (teks, gambar, suara)
Dokumen Elektronik	Kumpulan informasi elektronik (file, email)
Pencemaran nama baik	Menyebarkan tuduhan yang merusak nama orang lain
Ujaran kebencian	Konten bernuansa SARA yang menghasut

C. Pasal-Pasal Penting UU ITE

Pasal 27 ayat (1) — Konten Asusila: Melarang mendistribusikan/mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan. Contoh: menyebarkan video/gambar tidak senonoh. Sanksi: pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat 1).

Pasal 27 ayat (3) — Pencemaran Nama Baik: Melarang mendistribusikan informasi yang mencemarkan nama baik seseorang. Contoh: menuduh seseorang "pencuri" di media sosial tanpa bukti. Sanksi: pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta (Pasal 45 ayat 3). Revisi 2016 mempertegas bahwa penghinaan berbeda dari pengaduan yang disampaikan dengan cara yang layak.

Pasal 28 ayat (1) — Berita Bohong yang Merugikan Konsumen: Melarang menyebarkan berita bohong/menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Contoh: info produk palsu, penipuan online. Sanksi: pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45A ayat 1).

Pasal 28 ayat (2) — Ujaran Kebencian SARA: Melarang informasi yang mengandung **SARA** (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) yang dapat menimbulkan kebencian/permusuhan. Sanksi: pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45A ayat 2).

Pasal 29 — Ancaman Kekerasan: Melarang mengirimkan informasi/dokumen elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Contoh: mengancam melalui chat. Sanksi: pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta (Pasal 45B).

Pasal 30 — Akses Ilegal: Melarang mengakses sistem elektronik tanpa izin. Contoh: membobol akun IG/email orang lain. Sanksi bervariasi menurut ayatnya, pidana penjara hingga 8 tahun dan denda hingga Rp800 juta (Pasal 46).

Pasal 31 — Penyadapan Ilegal: Melarang menyadap informasi elektronik tanpa izin. Contoh: menyadap percakapan chat, merekam telepon tanpa sepengetahuan pihak lain. Sanksi: pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta (Pasal 47).

Pasal 32 — Perusakan Data: Melarang memindahkan, merusak, atau mengubah informasi elektronik milik orang lain tanpa izin. Contoh: menghapus file teman. Sanksi: pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar (Pasal 48).

 **Penting:** Angka hukuman adalah **ancaman maksimal**. Keputusan akhir berada di pengadilan dan bergantung pada bukti serta keadaan. Yang terpenting: **hindari perbuatan tersebut sejak awal**.

D. Studi Kasus dan Analisis

Kasus 1: Andi menulis di IG: "Budi pencuri uang kelas!" setelah uang kas hilang.

- Pelanggaran: Pasal 27 ayat (3) — pencemaran nama baik (tanpa bukti yang sah).
- Sanksi: pidana hingga 4 tahun.
- Saran: klarifikasi ke guru, jangan menuduh di media umum.

Kasus 2: Rina menyebarkan pesan "Vaksin COVID mengandung chip" ke grup keluarga.

- Pelanggaran: Pasal 28 ayat (1) — berita bohong yang menyesatkan.
- Sanksi: pidana hingga 6 tahun.
- Saran: verifikasi dulu ke cekfakta.com atau kominform.go.id.

Kasus 3: Aldo memakai aplikasi untuk membobol akun media sosial temannya.

- Pelanggaran: Pasal 30 — akses ilegal.
- Sanksi: pidana hingga 8 tahun (sesuai ayat yang dilanggar).
- Saran: jangan pernah mengakses akun orang lain tanpa izin.

E. Tips Terhindar dari Pelanggaran UU ITE

1. **Pikir sebelum posting:** apakah sopan, benar, dan tidak merugikan orang lain?

2. **Verifikasi berita** sebelum menyebarkan.
3. **Jangan sebar data pribadi orang lain:** KTP, alamat, nomor HP.
4. **Gunakan akun dengan sopan:** nama asli, foto yang pantas.
5. **Jangan mengancam atau menghina** — meskipun bercanda, bisa berakibat hukum.
6. **Jika menjadi korban:**
 - Simpan bukti (screenshot, URL, file).
 - Minta take down ke platform/media.
 - Laporkan ke pihak berwenang (polisi, unit siber).
 - Simpan seluruh bukti digital dengan aman.

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Sebutkan pasal UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik beserta ancaman maksimalnya! **Jawaban:** Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Contoh 2: Kasus menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dijerat pasal berapa? **Jawaban:** Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Contoh 3: Apa beda Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2)? **Jawaban:** Pasal 27 ayat (1) melarang konten **asusila**; Pasal 28 ayat (2) melarang **ujaran kebencian bernuansa SARA**.

Contoh 4: Budi membobol akun Instagram milik temannya. Pasal apa yang dilanggar dan sanksinya? **Jawaban:** Pasal 30 (akses ilegal), dengan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda hingga Rp800 juta (tergantung ayat yang dilanggar).

Contoh 5: Sebutkan 3 tips agar terhindar dari pelanggaran UU ITE! **Jawaban:** (1) Pikir sebelum posting; (2) verifikasi berita sebelum menyebar; (3) jangan menyebarkan data pribadi orang lain.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Dunia maya bebas tanpa hukum"	Ruang digital tunduk pada hukum yang sama, termasuk UU ITE
"Bercanda mengancam tidak masalah"	Ancaman meski "bercanda" bisa dipidanakan (Pasal 29)
"Men-share berita bohong tidak berdosa"	Menyebarkan berita bohong dapat dijerat Pasal 28 ayat (1)
"Hack akun orang lain itu skill keren"	Akses ilegal adalah kejahatan (Pasal 30)
"Menuduh orang lain di medsos itu hak bebas"	Tuduhan tanpa bukti bisa dikategorikan pencemaran nama baik

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Identifikasi (45 menit): Beri pasal UU ITE untuk kasus: (a) membobol akun, (b) menyebar hoaks, (c) pencemaran nama baik. Jelaskan alasannya.

Tantangan 2 — Analisis Kasus (60 menit): Analisis kasus: *"Seorang siswa di-bully dan diancam melalui grup kelas."* Pasal apa yang berpotensi dilanggar? Tulis analisis dan langkah yang sebaiknya dilakukan korban.

Tantangan 3 — Kampanye (75 menit): Buat infografis "Apa yang Boleh dan Tidak Boleh di Media Sosial" berisi 3 larangan UU ITE + tips aman.

Tantangan 4 — Refleksi Hukum (45 menit): Tulis refleksi: bagaimana pemahaman UU ITE mengubah cara kamu berkomentar dan berbagi konten di media sosial?

I. Rangkuman Kunci

1. **UU ITE** (No. 11/2008, diubah No. 19/2016 dan No. 1/2024) mengatur perbuatan di ruang digital.

2. Pasal penting: **27(1)** asusila, **27(3)** pencemaran nama baik, **28(1)** berita bohong, **28(2)** ujaran SARA, **29** ancaman, **30** akses ilegal, **31** penyadapan, **32** perusakan data.
3. Ancaman sanksi bervariasi (hingga belasan tahun) — yang terpenting **hindari sejak awal**.
4. Bersikaplah: **verifikasi, sopan, dan hormati privasi** saat bermedia digital.
5. Jika menjadi korban: simpan bukti, minta take down, dan laporkan.

J. Glosarium

Istilah	Arti
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pencemaran nama baik	Tuduhan yang merusak nama baik orang lain
Ujaran kebencian	Konten SARA yang menghasut permusuhan
Akses ilegal	Membobol/masuk sistem tanpa izin
Penyadapan	Mengakses pembicaraan orang tanpa izin
Take down	Penghapusan konten oleh platform

K. Refleksi (Merefleksi)

- Perilaku online apa yang selama ini kamu anggap biasa, ternyata berisiko hukum?
- Bagaimana kamu akan mengingatkan teman yang hampir melanggar UU ITE?
- Apa tantangan terbesar dalam menjaga perilaku etis di media sosial?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Topik hukum digital apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?